

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 702/2535
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราซโอซาก้า กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 681, มาตรา 702
ป.วิ.พ. มาตรา 94

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้รับเงินตามสัญญาขายลดตัวแลกเงินไปแล้ว แต่ทางพิจารณากลับนำสืบว่าไม่มีการจ่ายเงินกัน แต่โจทก์โอนเงินเข้าบัญชีแทน ดังนี้ การนำสืบของโจทก์เป็นการนำสืบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับเงินของจำเลย ไม่เป็นการนำสืบข้อเท็จจริงต่างฟ้อง ไม่ต้องห้ามการนำสืบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองมีว่า ผู้จำนองได้จำนองเป็นประกันหนี้ซึ่งผู้จำนองเป็นหนี้อยู่แล้วและในเวลานี้หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งในภายหน้า ในเรื่องการกู้ยืมเงิน การเบิกเงินเกินบัญชีและหนี้ในลักษณะอื่น ๆ ทุกประเภทที่เป็นหนี้แก่ผู้รับจำนอง ทั้งหมด รวมทั้งการขอรับเงินสินเชื่อประเภทหมุนเวียนอันเป็นประเพณีการให้สินเชื่อของผู้รับจำนอง ซึ่งผู้รับจำนองทราบดีอยู่แล้วด้วย รวมวงเงิน 10,000,000 บาท ดังนี้ การจำนองย่อมมีผลเป็นการประกันหนี้ที่จำเลยก่อขึ้นและเป็นลูกหนี้โจทก์อยู่ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือหนี้ที่เกิดขึ้นในอนาคตในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท

สัญญาค้ำประกันมีข้อตกลงระบุถึงลักษณะของหนี้ที่ค้ำประกัน โดยไม่มีข้อตกลงว่าค้ำประกันการขายลดตัวสัญญาใช้เงินคราวใดคราวหนึ่งโดยเฉพาะ เมื่อฟังว่า

หนี้ตามสัญญาขายลดตัวแลกเงินที่จำเลยค้ำประกันยังไม่ได้มีการชำระ จำเลยไม่หลุดพ้นจากความรับผิด แม้จำเลยได้มีหนังสือบอกเลิกการค้ำประกันการขายลดตัวสัญญาใช้เงิน และโจทก์ได้รับหนังสือบอกเลิกแล้วแต่เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยบอกเลิก จำเลยจึงไม่หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ จำเลยที่ ๑ นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดกับโจทก์สาขาถนนมิตรภาพ และได้รับเงินไปแล้วจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยโจทก์โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ สัญญาว่า จะใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๘ ในการนี้จำเลยที่ ๑ ส่งจ่ายเช็คลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๘ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โจทก์ไว้เพื่อเป็นการประกันหนี้ดังกล่าว จำเลยที่ ๑ นำที่ดินโฉนดที่ ๑๐๗๒ และโฉนดที่ ๑๖๘๑๕ มาจดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์ และจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ ๑ เมื่อครบกำหนดโจทก์นำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยทั้งหกจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งหกเพิกเฉย จำเลยทั้งหกมีหนี้ที่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์จำนวน ๔,๕๒๗,๓๙๗.๒๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย หากจำเลยทั้งหกไม่ชำระ ขอบังคับจำนองโดยยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งหกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งหกให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ จำเลยที่ ๑ ขายลดตัวสัญญาใช้เงินแก่โจทก์จำนวน ๘ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อตัว

สัญญาใช้เงินดังกล่าวถึงกำหนดไม่ได้มีการชำระเงิน จำเลยที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ตลอดมาและมีการทำตัวสัญญาใช้เงินขึ้นใหม่ทุกเดือน เดือนละ ๘ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อมา มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ ๑ โจทก์ก็ยังเรียกให้บุคคลทั้งสองที่ลงชื่อเอกสารท้ายฟ้องไปลงชื่อในตัวสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์ใหม่ จนถึงตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้อง จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ การจำนองที่ดินตามฟ้องไม่ผูกพันการขายลดตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้อง เพราะหนี้จำนองจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ จึงไม่มีผลผูกพันหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น การขายลดตัวเงินตามฟ้องทำขึ้นเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ โดยมีได้มีการจดทะเบียนจำนองเพื่อรับผิดหนี้รายนี้ด้วย โจทก์ไม่อาจขอให้บังคับจำนองเพื่อชำระหนี้ตามฟ้องได้ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ ๑ โดยมีเจตนาให้ผูกพันสำหรับหนี้การขายลดตัวสัญญาใช้เงินที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ และหนี้ดังกล่าวระงับไปแล้ว จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ หาร้องรับผิดหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องไม่ ในระหว่างปี ๒๕๒๖ ถึง ๒๕๒๘ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ มีหนังสือแจ้งแก่โจทก์ ขอยกเลิกการค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ ๑ และโจทก์ได้รับหนังสือแล้วการขอยกเลิกกระทำก่อนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ ซึ่งมีการขายลดตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน เพราะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากการขอยกเลิกการค้ำประกัน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินจำนวน ๔,๕๒๗,๓๙๗.๒๕ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย ถ้าจำเลยทั้งหกไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยทั้งหกออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

จำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาของจำเลยทั้งหกที่ว่า โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงต่างกับฟ้องโดยกล่าวในคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินตามสัญญาขายลดตัวแลกเงินไปแล้ว แต่ทางพิจารณากลับนำสืบว่าไม่มีการจ่ายเงินกันแต่โจทก์โอนเงินเข้าบัญชีแทน ศาลฎีกาเห็นว่า การนำสืบของโจทก์เป็นการนำสืบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับเงินของจำเลยที่ ๑ แต่ก็ฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้รับเงินตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินไปแล้ว ทางพิจารณาที่โจทก์นำสืบมาจึงไม่แตกต่างกับคำฟ้องและไม่ต้องห้ามการนำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๔ ตามที่จำเลยทั้งหกฎีกาแต่อย่างใด

จำเลยทั้งหกฎีกาต่อไปว่า สัญญาจำนองและค้ำประกันไม่ครอบคลุมถึงการขายลดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทเอกสารหมาย จ.๒๒ ถึง จ.๒๙ เพราะเป็นการจำนองประกันหนี้และค้ำประกันหนี้ตามสัญญาขายลดตัวแลกเงินเมื่อคราววันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ เท่านั้น เห็นว่าตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองเอกสารหมาย จ.๓๓ ข้อ ๑ มีข้อตกลงว่า ผู้จำนองได้จำนองเป็นประกันหนี้ซึ่งผู้จำนองเป็นหนี้อยู่แล้ว และในเวลานี้หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งในภายหน้าในเรื่องการกู้ยืมเงินการเบิกเงินเกินบัญชีและหนี้ในลักษณะอื่น ๆ ทุกประเภทที่เป็นหนี้แก่ผู้รับจำนองทั้งหมด รวมทั้งการขอรับสินเชื่อประเภทหมุนเวียนอันเป็นประเพณีการให้สินเชื่อของผู้รับจำนอง ซึ่งผู้รับจำนองทราบดีอยู่แล้วด้วย รวมวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นตามข้อตกลงดังกล่าว การจำนองย่อมมีผลเป็นการประกันหนี้ที่จำเลยที่ ๑ ก่อขึ้น และเป็นลูกหนี้โจทก์อยู่ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ หรือหนี้ที่เกิดขึ้นในอนาคตในวงเงินไม่เกิน๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การจำนองจึงครอบคลุมถึงหนี้ตามสัญญาขายลดตัวสัญญา

ใช้เงินเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ ตามเอกสารหมายเลข จ.๓๐ และตัวสัญญาใช้เงิน เอกสารหมายเลข จ.๒๒ ถึง จ.๒๙ ส่วนสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ค้ำประกันหนี้ ของจำเลยที่ ๑ ตามเอกสารหมายเลข จ.๑๗ ถึง จ.๒๑ นั้น จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ได้ทำข้อตกลงกับโจทก์อย่างเดียวกันในสัญญาค้ำประกันข้อ ๑ ว่า โดยการที่ธนาคารโจทก์ ก. ออกหนังสือสินเชื่อทางการค้า ข. รับซื้อลดตัวเงินค. ยอมให้ออกทรัสต์รีซีท ง. ออกชิปปิงการันตี จ. ให้กู้โดยวิธีเบิกเงินเกินบัญชี ฉ. ให้เบิกเงินล่วงหน้าตามเช็คเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ลูกหนี้ (จำเลยที่ ๑) นั้น หากปรากฏว่าลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาหรือเงื่อนไขของการอำนวยความสะดวกดังกล่าวและไม่ชำระหนี้อันเกิดจากสินเชื่อดังกล่าวหรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารไม่ว่าจะเป็นในรายการหนึ่งรายการใดข้างต้นหรือทุกรายการ ผู้ค้ำประกันตกลงยอมรับผิดเป็นลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้และจะชำระหนี้เงินต้นเป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันอื่น หนี้ตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินจึงอยู่ในหนี้ที่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ได้ทำสัญญาค้ำประกันไว้ตามข้อตกลงข้อ ๑ ข. คงมีปัญหว่าสัญญาค้ำประกันดังกล่าวเป็นการค้ำประกันการขายลดตัวสัญญาใช้เงินเฉพาะคราวที่มีการขายลดตัวสัญญาใช้เงินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๔ หรือไม่ เห็นว่าตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.๑๗ ถึง จ.๒๑ คงมีข้อตกลงในข้อ ๑ ที่ระบุถึงลักษณะของหนี้ที่ค้ำประกันไว้เท่านั้น ตามข้อ ๑ ดังกล่าวไม่มีข้อตกลงว่าค้ำประกันการขายลดตัวสัญญาใช้เงินคราวใดคราวหนึ่งโดยเฉพาะทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เมื่อจำเลยที่ ๑ นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ แล้ว จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ชำระเงินให้แก่โจทก์เลย จึงมีการออกตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดให้แก่โจทก์เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อเป็นการตัดทอนบัญชีและคิดดอกเบี้ยกัน ตัวสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.๒๒ ถึง จ.๒๙ และสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.๓๐ ก็มีที่มาจากการปฏิบัติดังกล่าว จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ซึ่งเบิกความเป็นพยานของจำเลยทั้งหกก็ยอมรับว่ายังไม่มีชำระหนี้ตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงิน

จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามที่ โจทก์นำสืบว่า สัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.๓๐ และตัวสัญญา ใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.๑๗ ถึง จ.๒๑ จำเลยที่ ๑ ได้ทำขึ้นเพื่อแทนตัวสัญญาใช้ เงินที่จำเลยที่ ๑ ได้นำมาขายลดให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ โดยจำเลย ที่ ๑ ได้ส่งจ่ายเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.๓๑ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค หนี้ตามสัญญาขายลดตัวแลกเงินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ ที่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ คำประกันนั้นจึงยังไม่ได้มีการชำระ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ จึงไม่หลุดพ้นจากความรับผิด แม้จำเลยที่ ๕ ได้มีหนังสือบอกเลิกการคำประกันการขายลดตัวสัญญาใช้เงินเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๘ และโจทก์ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘ ไม่ปรากฏ ว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ ๕ บอกเลิก แม้โจทก์ตกลงให้จำเลยที่ ๑ ขายลดตัว สัญญาใช้เงินอีกเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ สัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ก็ได้ทำขึ้นเพื่อแทนสัญญาขายลดตัวเงินที่ทำขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ หาใช่เป็นหนี้ที่กระทำการลงภายหลังคำบอกกล่าวของจำเลยที่ ๕ ไม่ จำเลยที่ ๕ จึงไม่หลุด พ้นจากความรับผิด

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายสุเมศร์ พันธุ์โชติ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายชูชาติ ศรีแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ